INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE OPERAÇÕES DE DERIVATIVOS Nº AGE1540542

I – PREÂMBULO:

CREDOR(ES)	
I	☐ **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, instituição financeira brasileira, agindo isoladamente ou por quaisquer de suas filiais, agências, sucursais e dependências, no Brasil ou no exterior. Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500 - 1º, 2º e 3º andares, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CNPJ/MF n.°: 60.701.190/4816-09 Endereço eletrônico (email): ☒ **ITAÚ UNIBANCO S.A. - Nassau Branch**, filial estrangeira, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil . Endereço: 31B, Annex Building, 2nd floor, East Bay Street, Bahamas, cidade de Nassau, P.O. Box N-3930**.** CNPJ/MF n.°: 60.701.190/4845-43 Antes e doravante denominado(s), conforme selecionado(s) acima, "CREDOR(ES)".
CEDENTE(S)	
II	**Nome: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA** Endereço: RUA PASTEUR 463 CONJ 203 ANDAR 02 COND CD ED CENTRO EMPRESA Cidade: CURITIBA UF: PARANA CNPJ/MF ou CPF/MF n°.: 11.027.350/0001-68 Endereço eletrônico (email): **NIHIL** Antes e doravante denominada(s) "CEDENTE(S)".
DEVEDORA(S)	
III	**Nome: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA** Endereço: RUA PASTEUR 463 CONJ 203 ANDAR 02 COND CD ED CENTRO EMPRESA Cidade: CURITIBA UF: PARANA CNPJ/MF ou CPF/MF n°.: 11.027.350/0001-68 Endereço eletrônico (email): NIHIL Antes e doravante denominada(s) "DEVEDORA(S)", e quando referidas conjuntamente com o(s) CREDOR(ES) e a(s) CEDENTE(S), simplesmente "Partes".
DIREITOS CREDITÓRIOS	

IV	100% (cem por cento) dos direitos creditórios decorrentes de operação(ões) de derivativos celebrada(s) com o **ITAÚ UNIBANCO S.A. (“ITAÚ”)**, conforme pormenorizadamente descrita(s) no Anexo I. Entidade registradora da(s) operação(ões) de derivativos e desta Cessão Fiduciária: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”). Participante da B3 responsável pelo registro: **ITAÚ**			
	Conta(s) Vinculada(s) (☐) Aplicável (☒) Não aplicável			
	Titular	**Banco**	**Agência**	**Número**
	Antes e doravante denominado(s) “Conta(s) Vinculada(s)”.			
OBRIGAÇÕES GARANTIDAS				
V	A integralidade das obrigações, devidamente atualizadas e acrescidas de todos os encargos, assumidas pela(s) DEVEDORA(S) decorrentes da(s) operação(ões) descritas no Anexo II, o qual poderá ser complementado, alterado, ratificado ou retificado a qualquer tempo. Antes e doravante denominado(s) “Obrigações Garantidas”.			
Conta(s) Movimento				
VI	**Titular** PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	**Banco** 341	**Agência** 3858	**Número** 44665-5
	Antes e doravante denominado(s) “Conta(s) Movimento”.			

II – CLÁUSULAS

Da Cessão Fiduciária – Por este Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Operações de Derivativos ("Cessão Fiduciária"), em garantia de todas as Obrigações Garantidas e obrigações que venham a ser assumidas pela(s) DEVEDORA(S) junto ao(s) CREDOR(ES), principais e acessórias, inclusive moratórias, a(s) CEDENTE(S) cede(m) e transfere(m) ao(s) CREDOR(ES), em caráter irrevogável e irretratável, em cessão fiduciária em garantia, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65 e demais legislação aplicável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos títulos e demais documentos representativos dos Direitos Creditórios descritos no preâmbulo deste instrumento.

Parágrafo Único - A transferência da propriedade fiduciária dos Direitos Creditórios pela(s) CEDENTE(S) ao(s) CREDOR(ES) vigorará até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas, restando claro que o seu cumprimento parcial não importará na exoneração proporcional da Cessão Fiduciária.

Das Obrigações Garantidas – As Obrigações Garantidas estão especificadas no Anexo II e nos demais documentos complementares à Cessão de Fiduciária que venham incluir novas obrigações entre as Obrigações Garantidas, sem prejuízo das demais disposições indicadas nos respectivos instrumentos em que as Obrigaçoes Garantidas foram formalizadas, dos quais esta Cessão Fiduciária é parte integrante e inseparável para todos os fins e efeitos de direito.

Parágrafo Único – Para todos os efeitos, a(s) CEDENTE(S) declara(m) concordar e ter pleno conhecimento dos termos, condições e disposições das Obrigações Garantidas, independentemente de participarem como partes ou intervenientes.

Dos Direitos Creditórios – A garantia ora constituída é composta pelos direitos creditórios decorrentes da(s) operação(ões) de derivativo(s) descrita(s) no Anexo I, da(s) qual(is) a(s) CEDENTE(S) é(são) a(s) legítima(s) proprietária(s) ("Operações de Derivativos").

Da Conta Vinculada, se aplicável, e Conta Movimento – O produto da liquidação dos Direitos Creditórios deverá, se aplicável de acordo com o indicado no Preâmbulo, ser creditado na(s) respectiva(s) Conta(s) Vinculada(s), conforme indicadas no Preâmbulo, de titularidade das CEDENTE(S), declarando a(s) CEDENTE(S) terem conhecimento de que não poderá(ão) movimentar a(s) Conta(s) Vinculada(s).

Parágrafo Primeiro – O **ITAÚ**, neste ato, declara-se ciente da presente Cessão Fiduciária, comprometendo-se a efetuar, se aplicável de acordo com o indicado no Preâmbulo, os pagamentos relativos aos Direitos Creditórios por meio de crédito na Conta(s) Vinculada(s) indicada no Preâmbulo

Parágrafo Segundo – A(s) Conta(s) Vinculada será(ão) movimentada(s) exclusivamente pelo(s) CREDOR(ES), visando unicamente a gestão dos recursos recebidos em razão desta garantia, podendo o(s) CREDOR(ES) efetuar saques, aplicar, debitar quantias e resgatar os recursos mantidos na(s) Conta(s) Vinculada(s), sempre e a qualquer tempo, conforme os termos e condições estabelecidos nesta Cessão Fiduciária.

Parágrafo Terceiro – A(s) CEDENTE(S) declara(m) que conhece(m) e aceita(m) todos os "Termos e Condições de Conta de Depósitos Vinculados" que regem as condições de

abertura e utilização da(s) Conta(s) Vinculada(s), o qual encontra-se registrado no 7º. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo, sob nº. 1.814.492.

Parágrafo Quarto – Enquanto a(s) DEVEDORA(S) e a(s) CEDENTE(S) estiver(em) adimplente(s) com as Obrigações Garantidas e as demais obrigações assumidas na presente Cessão Fiduciária, o(s) CREDOR(ES) transferirá(ão) todos os recursos depositados na(s) Conta(s) Vinculada para a(s) Conta(s) Movimento, ou outra(s) conta(s) que venha(m) a ser indicada(s) pela(s) CEDENTE(S).

Parágrafo Quinto – Enquanto os valores retidos na(s) Conta(s) Vinculada(s) não tiverem sido transferidos para a(s) respectiva(s) Conta(s) Movimento da(s) CEDENTE(S), poderão ser utilizados, a critério do(s) CREDOR(ES), para a aplicação em títulos e/ou investimentos, ficando os novos títulos/créditos oriundos dessa(s) aplicação(ções) cedidos automática e fiduciariamente em favor do(s) CREDOR(ES), nos termos desta Cessão Fiduciária, também em garantia de pagamento das Obrigações Garantidas.

Declarações – Não obstante às demais disposições desta Cessão Fiduciária, a(s) CEDENTE(S), neste ato e até o término da vigência da presente Cessão Fiduciária, assume(m) as seguintes obrigações e faz(em) as seguintes declarações, cuja veracidade é condição e causa essencial para a celebração desta Cessão Fiduciária por parte do(s) CREDOR(ES):

a) os Direitos Creditórios decorrem de operações válidas, exigíveis e efetivamente realizadas pela(s) CEDENTE(S), sendo esta(s) a(s) legítima(s) titular(es) dos Direitos Creditórios, os quais correspondem a posições disponíveis das Operações de Derivativos e se encontram isentos de quaisquer ônus, alienação, caução, penhor, encargos ou gravames de qualquer natureza, legais ou convencionais, excetuando-se o decorrente desta Cessão Fiduciária;

b) a(s) CEDENTE(S) está(ão) devidamente autorizada(s) a celebrar a presente Cessão Fiduciária e a cumprir com todas as obrigações nesta previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para a presente contratação;

c) durante a vigência da presente Cessão Fiduciária a(s) CEDENTE(S) não poderá(ão) ceder, transferir, renunciar, gravar, dar em usufruto ou comodato, onerar ou de qualquer outra forma alienar ou dispor de quaisquer dos direitos e obrigações decorrentes dos Direitos Creditórios, obrigando-se a defender, em nome próprio, os direitos do(s) CREDOR(ES) ora constituídos, contra quaisquer ações que venham a ser propostas por terceiros;

d) a(s) CEDENTE(S) e a(s) DEVEDORA(S) comprometem-se a praticar todos os atos e assinar todo e qualquer documento necessário à manutenção dos direitos decorrentes desta Cessão Fiduciária, bem como a proceder, às suas expensas, e apresentar ao(s) CREDOR(ES) a presente Cessão Fiduciária e seus anexos ou aditivos devidamente registrado(s) junto ao(s) Cartório(s) de Títulos e Documentos localizado na sede da(s) CEDENTE(S) e da(s) DEVEDORA(S);

e) a(s) CEDENTE(S) compromete(m)-se a somente autorizar o levantamento dos valores decorrentes dos Direitos Creditórios, ou de outros títulos e direitos que venham a ser entregues em cessão fiduciária por força do presente instrumento ou de seus eventuais aditamentos, assim como a baixa da presente Cessão Fiduciária, com expressa autorização

prévia, por escrito, do(s) CREDOR(ES), sendo que qualquer ato contrário ao aqui disposto será considerado nulo de pleno direito;

f) a(s) CEDENTE(S) obriga(m)-se a reforçar, substituir, repor ou complementar a presente garantia, com outras garantias a critério do(s) CREDOR(ES), no prazo solicitado neste sentido, se forem objeto ou ameaçados de penhora, sequestro, arresto ou qualquer outra medida judicial ou administrativa, ou ainda, se sofrerem depreciação, deterioração, desvalorização, turbação, esbulho ou se tornarem inábeis, impróprios, imprestáveis ou insuficientes para assegurar o cumprimento das obrigações principais e acessórias, de responsabilidade da(s) DEVEDORA(S), decorrentes das Obrigações Garantidas;

g) a(s) CEDENTE(S) obriga(m)-se a comunicar ao(s) CREDOR(ES), dentro de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer acontecimento que possa depreciar ou ameaçar a higidez da garantia constituída nesta Cessão Fiduciária; e

h) a presente Cessão Fiduciária constitui-se em uma obrigação válida e legal da(s) CEDENTE(S), executável de acordo com os seus respectivos termos, com força de título executivo extrajudicial, nos termos da lei.

Parágrafo Único - As declarações e obrigações previstas acima subsistirão durante toda a vigência da presente Cessão Fiduciária e serão automaticamente aplicáveis com relação a quaisquer Direitos Creditórios adicionais que forem entregues ao(s) CREDOR(ES) nos termos da presente Cessão Fiduciária.

Declarações da(s) CEDENTE(S) e do(s) CREDOR(ES) – Sem prejuízo das demais disposições desta Cessão Fiduciária, a(s) CEDENTE(S) e o(s) CREDOR(ES) declaram que:

a) Conhecem e aderem expressamente ao regime fixado no regulamento, no manual de normas e nas demais normas da B3 (conjuntamente, as “Normas da B3”), particularmente quanto ao regime de registro de instrumentos de constituição de garantia e da consequente vinculação dos Direitos Creditórios ao cumprimento das Obrigações Garantidas, assim como ao registro de constrições judiciais e dos bloqueios delas decorrentes;

b) Concordam com as disposições fixadas no sentido de que a constituição de garantia sobre os Direitos Creditórios somente poderá ser efetuada mediante registro desta Cessão Fiduciária, que deverá observar todas as regras e restrições impostas nas Normas da B3;

c) Concordam ser condição essencial para o registro desta Cessão Fiduciária que o ITAÚ, na qualidade de participante da B3, seja por eles contratado para promover o regular e tempestivo registro desta Cessão Fiduciária;

d) Fornecerá(ão) imediatamente, sempre que solicitado pelo ITAÚ ou pela B3, a via original desta Cessão Fiduciária;

e) Conferem ao ITAÚ, na qualidade de participante da B3 contratado para providenciar o registro desta Cessão Fiduciária, poderes para preencher o formulário de registro da B3, com as informações requeridas na respectiva tela de registro disponibilizada pelo sistema da B3, e concordam incondicionalmente com o fato de que as referidas informações

constituem os únicos parâmetros válidos, no âmbito da B3, para a adoção pelo sistema da B3 dos atos previstos nas Normas da B3 relativos aos Direitos Creditórios;

f) Somente a(s) cedente(s) fiduciante(s) poderão tornar indisponíveis os Direitos Creditórios com o envio desta Cessão Fiduciária, não ocorrendo tal indisponibilidade quando o registro no sistema da B3 for realizado pelo(s) CREDOR(ES);

g) As alterações desta Cessão Fiduciária demandarão o registro dos respectivos instrumentos no sistema da B3, observando-se para tanto as mesmas regras previstas nas Normas da B3 para o registro de instrumentos de constituição de garantia;

h) A constituição desta Cessão Fiduciária sobre os Direitos Creditórios pela(s) CEDENTE(S) implica a impossibilidade de o **ITAÚ** ceder sua(s) posição(ões) contratual(is) na(s) operações de derivativos da(s) qual(is) decorrem os Direitos Creditórios, cancelar essas operações ou constituir garantia sobre sua posição credora nas mesmas operações;

i) A B3 não assumirá qualquer responsabilidade por ato ou omissão das partes com respeito ao regime e aos atos de execução desta Cessão Fiduciária, inclusive, entre outras hipóteses, nas situações de não transferência dos pagamentos de recursos que ocorram fora do ambiente da B3;

j) Estão cientes e concordam que havendo, nas hipóteses previstas no regulamento e demais normas da B3, a retirada automática das Operações de Derivativos das quais decorrem os Direitos Creditórios durante a vigência desta Cessão Fiduciária sem que haja a sua liquidação financeira, talis operações serão automaticamente transferidas ao(s) CREDOR(ES) para fins da adoção das providências próprias à preservação dos seus direitos; e

k) Estão cientes e concordam que a B3, quando solicitada, forneça as informações relacionadas aos ônus e gravames sobre os Direitos Creditórios constituídos em decorrência do registro desta Cessão Fiduciária, na forma da legislação aplicável.

Parágrafo Único - As declarações e obrigações previstas acima subsistirão durante toda a vigência da presente Cessão Fiduciária e serão automaticamente aplicáveis com relação a quaisquer Direitos Creditórios adicionais que forem entregues ao(s) CREDOR(ES) nos termos da presente Cessão Fiduciária.

Causas de Inadimplemento – As Partes concordam que a ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos serão causa direta para o aumento indevido do risco de crédito assumido pelo(s) CREDOR(ES) nas Obrigações Garantidas e na presente Cessão Fiduciária ("Depreciação do Crédito"), ensejando o direito de o(s) CREDOR(ES), automaticamente, e independentemente de prévia notificação, ou interpelação, judicial ou extrajudicial (i) reter(em) na(s) Conta(s) Vinculada(s), se aplicável, os valores decorrentes dos Direitos Creditórios até que seja sanado o evento de Depreciação do Crédito, a critério satisfatório do(s) CREDOR(ES); e/ou (ii) excutir parcialmente a presente garantia, nos termos da Cláusula "Execução da Garantia Fiduciária" desta Cessão Fiduciária, para liquidação das parcelas vencidas e das vincendas das Obrigações Garantidas, quando de seus respectivos vencimentos; e/ou (iii) vencer antecipadamente as Obrigações Garantidas e excutir a

presente garantia, nos termos da Cláusula “Execução da Garantia Fiduciária” desta Cessão Fiduciária:

a) falta de cumprimento pela(s) DEVEDORA(S) ou pela(s) CEDENTE(S), no prazo e pela forma devidos, de qualquer obrigação, principal ou acessória, de caráter pecuniário ou não pecuniário, contraída perante o(s) CREDOR(ES) em decorrência das Obrigações Garantidas, desta Cessão Fiduciária ou de qualquer outro instrumento celebrado pela(s) DEVEDORA(S) ou pela(s) CEDENTE(S) com o(s) CREDOR(ES) e/ou com qualquer outra empresa ligada, coligada, controlada e/ou controladora, de forma direta e/ou indireta, pelo(s) CREDOR(ES);

b) vencimento antecipado, por qualquer motivo, das Obrigações Garantidas, dos Direitos Creditórios ou de qualquer outro instrumento celebrado pela(s) DEVEDORA(S) ou pela(s) CEDENTE(S) com o(s) CREDOR(ES) e/ou com qualquer outra empresa ligada, coligada, controlada e/ou controladora, de forma direta e/ou indireta, pelo(s) **CREDOR(ES) FIDUCIÁRIO(S)**;

c) se a(s) DEVEDORA(S) ou a(s) CEDENTE(S) ceder(em) ou transferir(em) quaisquer de suas obrigações decorrentes das Obrigações Garantidas ou desta Cessão Fiduciária, conforme o caso, total ou parcialmente, sem prévia e expressa anuência do(s) CREDOR(ES), por escrito;

d) se forem propostas quaisquer ações, execuções ou medidas judiciais ou extrajudiciais de qualquer natureza, que direta ou indiretamente afetem os Direitos Creditórios no todo ou em parte;

e) se qualquer declaração feita pela(s) DEVEDORA(S) ou pela(s) CEDENTE(S) nas Obrigações Garantidas ou nesta Cessão Fiduciária, conforme o caso, for incorreta, inexata ou enganosa em qualquer aspecto material, sem prejuízo das perdas e danos devidas pelo respectivo declarante;

f) em caso de cessão, transferência, venda, alienação ou oneração, pela(s) CEDENTE(S), de qualquer direito ou obrigação decorrente dos Direitos Creditórios;

g) se a(s) CEDENTE(S) tiver(em) requerida e/ou decretada sua falência, for(em) dissolvida(s) ou sofrer(em) legítimo protesto de título por cujo pagamento seja(m) responsável(is), ainda que na condição de garantidora(s), ou ainda se vierem a óbito ou sofrerem interdição, se pessoas naturais;

h) se a(s) CEDENTE(S), propuser(em) plano de recuperação extrajudicial ao(s) CREDOR(ES) ou a qualquer outro credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; ou

i) se a(s) CEDENTE(S) ingressar(em) em juízo com requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente.

Execução da Garantia Fiduciária – Ocorrido o inadimplemento ou mora da(s) DEVEDORA(S) ou da(s) CEDENTE(S) em quaisquer das obrigações assumidas nas Obrigações Garantidas ou na presente Cessão Fiduciária, o(s) CREDOR(ES), na qualidade

de proprietário(s) fiduciário(s) dos Direitos Creditórios, exercerá(ão) sobre eles, bem como sobre o produto decorrente de sua cobrança, todos os poderes que lhe são assegurados pela legislação vigente, em especial os descritos no § 3º do art. 66-B da Lei nº. 4.728/65, inclusive os poderes "ad judicia" e "ad negotia", podendo vender, ceder, resgatar ou transferir os Direitos Creditórios (ou valores/aplicações decorentes dos valores advindos dos mesmos), por qualquer forma, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, ficando para tanto autorizado(s) pela(s) DEVEDORA(S) e pela(s) CEDENTE(S), de forma irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 684 do Código Civil, a praticar todos os atos necessários para transferir e movimentar o produto decorrente da cobrança dos Direitos Creditórios, incluindo, mas não se limitando a, comandar no sistema da B3 a liberação dos Direitos Creditórios para excussão, dar quitação e assinar quaisquer documentos ou termos, por mais especiais que sejam, necessários à prática dos atos aqui referidos, tudo sem necessidade de dar qualquer prévio aviso ou notificação à(s) DEVEDORA(S) ou à(s) CEDENTE(S).

Parágrafo Primeiro – Especificamente para as Obrigações Garantidas contratadas junto às filiais do **ITAÚ** localizadas no exterior, em caso de não pagamento, ou não cumprimento da presente Cessão Fiduciária ou das Obrigações Garantidas, fica(m) o(s) CREDOR(ES)**,** agindo diretamente ou por intermédio do AGENTE DE GARANTIA (abaixo definido), desde já, em caráter irrevogável, irretratável e como condição da Cessão Fiduciária, autorizado a comprar moeda estrangeira com o produto da venda, cessão ou outro tipo de liquidação dos Direitos Creditórios e efetuar todas as remessas de tal moeda ao exterior, celebrar qualquer contrato de câmbio necessário com instituições financeiras no Brasil porventura indispensável à realização de tais remessas, e representar a(s) CEDENTE(S) perante o Banco Central do Brasil e qualquer outra autoridade governamental brasileira ou instituição financeira quando necessário à excussão desta Cessão Fiduciária, objetivando o pagamento das Obrigações Garantidas.

Parágrafo Segundo – Especificamente para as Obrigações Garantidas contratadas junto às filiais do **ITAÚ** localizadas no exterior, o(s) CREDOR(ES), neste ato, nomeia(m) e constitui(em) o **ITAÚ** (o “AGENTE DE GARANTIA”) como seu mandatário para praticar qualquer ato e promover a cobrança de quaisquer valores decorrentes exclusivamente da presente Cessão Fiduciária e das Obrigações Garantidas nas quais figura(m) como credora(s), podendo, para tanto, contratar e destituir advogados, com poderes “ad judicia”, intimar, notificar, interpelar, transigir, desistir, receber e dar quitação, os representando extrajudicial ou judicialmente e em qualquer fase ou grau de jurisdição, com poderes, ainda, para praticar qualquer ato e assinar qualquer documento ou instrumento necessário ao cumprimento de suas funções de AGENTE DE GARANTIA, bem como receber notificações e comunicações referentes à Cessão Fiduciária.

Parágrafo Terceiro – Na hipótese prevista no *caput* desta cláusula, o(s) CREDOR(ES), a seu critério, aplicará(ão) os Direitos Creditórios e na liquidação parcial ou total das Obrigações Garantidas, permanecendo a(s) DEVEDORA(S) responsável(eis) pelo pagamento de eventual saldo remanescente, no prazo indicado pelo(s) CREDOR(ES) à(s) DEVEDORA(S).

Parágrafo Quarto - Caso haja Obrigações Garantidas ainda não vencidas quando da execução da garantia, o(s) CREDOR(ES) manterá(ão) consigo os recursos que sobejarem da referida execução até final e total liquidação das Obrigações Garantidas, podendo, ao seu

critério, utilizar tais recursos para aplicação em títulos e/ou investimentos, que integrarão, juntamente com seus rendimentos, a garantia de Cessão Fiduciária.

Parágrafo Quinto – A(s) CEDENTE(S), em caráter irrevogável e irretratável, na forma do art. 684 do Código Civil, autoriza(m) o(s) CREDOR(ES) a aplicar(em), na amortização parcial ou liquidação total das Obrigações Garantidas, quaisquer importâncias creditadas na(s) Conta(s) Vinculada(s), se aplicável, ou, caso o saldo apresentado nessa(s) conta(s) não seja suficiente para liquidação das obrigações, a(s) CEDENTE(S) e a(s) DEVEDORA(S) autoriza(m) em caráter irrevogável e irretratável a utilização de quaisquer importâncias levadas a crédito em conta de depósitos mantida junto ao(s) CREDOR(ES) e/ou com qualquer outra empresa ligada, coligada, controlada e/ou controladora, de forma direta e/ou indireta, pelo(s) CREDOR(ES).

Parágrafo Sexto – Para efeitos do disposto nesta Cláusula, a(s) CEDENTE(S) outorga(m) ao(s) CREDOR(ES), em caráter irrevogável e irretratável, todos os poderes para (i) requerer registros ou averbações junto a repartições e cartórios competentes, bem como todo e qualquer órgão ou entidade, público ou privado, que se fizer necessário à devida manutenção desta garantia, (ii) firmar, em nome desta(s), todo e qualquer documento e (iii) praticar todo e qualquer ato ou negócio necessário ao cumprimento dos poderes acima.

Parágrafo Sétimo – Na hipótese da presente Cessão Fiduciária conter mais de uma DEVEDORA, poderá(ao) o(s) CREDOR(ES) exercer seus direitos de crédito na ocorrência do disposto no item “Causas de Inadimplemento” em relação a todas as DEVEDORAS e suas Obrigações Garantidas.

Emendas e Alterações – As Partes concordam que:

a) qualquer alteração desta Cessão Fiduciária somente poderá ser feita mediante instrumento escrito assinado pelas Partes contratantes, ressalvado o quanto mais acordado nesta Cláusula;

b) as alterações aos Anexos I e II, o que inclui alterações na qualificação dos Direiros Creditórios provenientes das Operações de Derivativos ou das Obrigações Garantidas, a inclusão de novos Direitos Creditórios em garantia ou a inserção de nova obrigação a ser garantida, ou a exclusão de qualquer direito ou obrigação listados nos referidos anexos poderão ser feitas mediante a emissão de um aditamento ao presente instrumento, o qual automaticamente passará a ser parte integrante desta Cessão Fiduciária;

c) os Anexos I e II não precisarão ser alterados ou substituídos (i) caso qualquer dos Direitos Creditórios provenientes das Operações de Derivativos seja extinto ou perca sua validade, desde que não haja obrigação de a(s) CEDENTE(S) substituí-lo(s) em razão dessas hipóteses; e (ii) caso alguma Obrigação Garantida também seja extinta por ter sido cumprida na sua integralidade.

Disposições Gerais – As Partes acordam as seguintes disposições gerais:

Parágrafo Primeiro – A(s) CEDENTE(S) desde já autoriza(m), em caráter irrevogável e irretratável, o(s) CREDOR(ES) a efetuar as devidas movimentações em sua(s) respectiva(s) Conta(s) Movimento, conforme indicada(s) no preâmbulo deste instrumento, quando esta(s)

apresentar(em) saldo suficiente, para o pagamento de toda e qualquer despesa incorrida pelo(s) CREDOR(ES) na preparação, celebração, registro da presente Cessão Fiduciária, averbação dos seus respectivos anexos e eventuais aditamentos na B3, incluindo, mas não limitado, aos encargos relativos aos demais atos e documentos que venham a ser exigidos perante as repartições e cartórios competentes para o regular exercício de qualquer direito decorrente da garantia ora constituída.

Parágrafo Segundo - Todas as notificações, requerimentos, demandas ou outras comunicações que forem endereçadas às ou pelas Partes, deverão ser feitas por escrito e entregues pessoalmente ou enviadas por correio eletrônico, ou por carta registrada, nos endereços indicados no preâmbulo, ou a qualquer outro endereço que as Partes designarem previamente por escrito.

Parágrafo Terceiro - O(s) CREDOR(ES) poderá(ão), a qualquer tempo, ceder ou outorgar participações de parte ou da totalidade dos direitos relativos à presente Cessão Fiduciária a terceiros, livremente. É expressamente vedado à(s) CEDENTE(S) a transferência, a quaisquer terceiros, de quaisquer das obrigações aqui previstas, salvo mediante prévia e expressa anuência do(s) CREDOR(ES), por escrito.

Parágrafo Quarto - A presente Cessão Fiduciária é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes, bem como seus herdeiros e sucessores a qualquer título, sendo que a abstenção do exercício de qualquer direito ou faculdade assegurada por esta Cessão Fiduciária, pelas Obrigações Garantidas ou pela lei ao(s) CREDOR(ES), bem como eventual tolerância para com eventuais atrasos no cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pela(s) DEVEDORA(S) ou pela(s) CEDENTE(S) na presente Cessão Fiduciária ou nas Obrigações Garantidas não significarão novação ou derrogação de qualquer cláusula desta Cessão Fiduciária.

Parágrafo Quinto – Fica assegurado ao(s) CREDOR(ES) o amplo direito de verificar a integridade dos Direitos Creditórios das Operações de Derivativos, podendo, desta forma, solicitar ao(s) seu(s) devedor(es), e/ou administrador(es), que lhe forneça(m), a qualquer momento, declaração de manutenção do registro da Cessão Fiduciária.

Foro – Com renúncia aos demais, por mais privilegiados que sejam, as Partes elegem o Foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas desta Cessão Fiduciária, ficando reservado ao(s) CREDOR(ES) o direito de escolher o foro da situação dos Direitos Creditórios proveniente das Operações de Derivativos ou do domicílio da(s) CEDENTE(S).

O presente instrumento é emitido em 03 (três) vias de igual teor e assinado pelas partes qualificadas no preâmbulo, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, SEXTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2024.

_____

Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch
CREDOR FIDUCIÁRIO

_____

PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
DEVEDORA/ CEDENTE

Testemunhas:

1._____
RG:
CPF:

2._____
RG:
CPF:

ANEXO I AO
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE OPERAÇÕES DE DERIVATIVOS Nº AGE1540542

DESCRIÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES DE DERIVATIVOS CEDIDAS FIDUCIARIAMENTE

CONTROLE Nº NIHIL - DATA 06/09/2024

TIPO	Confirmação da operação de derivativo Nº	Contratada nos termos do Convênio n°	Cliente	CNPJ	Data de Abertura	Data de Vencimento	Data Efetiva
NDF	90143377	N/A	PROXYS COMERCIO E LTDA	110273500001-68	04/09/2024	05/03/2025	04/09/2024

Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch
CREDOR FIDUCIÁRIO

PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
DEVEDORA/ CEDENTE

Testemunhas:

1._____ 2._____

ANEXO II AO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE OPERAÇÕES DE DERIVATIVOS Nº AGE1540542

CONTROLE Nº NIHIL - DATA 06/09/2024

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS

Para os efeitos da legislação aplicável, são garantidas pela "Cessão Fiduciária" as seguintes obrigações, que compõe o conceito de Obrigações Garantidas:

Nome do Instrumento: Contrato de Abertura de Linha de Crédito, Nº AGE1540542 ("Instrumento")
Credor: ITAU UNIBANCO SA NASSAU BRANCH
CNPJ: 60.701.190/4845-43
Devedora: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
CNPJ: 11.027.350/0001-68
Valor de Principal: USD 232.975,70 (duzentos e trinta e dois mil e novecentos e setenta e cinco dolares norte-americanos e setenta centavos)
Juros: 6,172500 % a.a (seis vírgula um sete dois cinco zero zero por cento) ao ano, e demais encargos indicados no Instrumento.
Data de Emissão/Celebração do Instrumento: 06/09/2024 e seus eventuais aditamentos
Data de Vencimento: 05/03/2025. A Cessão Fiduciária deverá abranger eventuais prorrogações nos termos do instrumento.

_____

Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch
CREDOR

_____

PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
DEVEDORA/ CEDENTE

Testemunhas:

1._____
RG:
CPF:

2._____
RG:

Modelo de aditamento para inclusão de novos Direitos Creditórios provenientes de Operações de Derivativos no âmbito da Cessão Fiduciária

º Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Operações de DerivativosNº

CREDOR(ES)	
I	**ITAÚ UNIBANCO S.A.**, instituição financeira brasileira, agindo isoladamente ou por quaisquer de suas filiais, agências, sucursais e dependências, no Brasil ou no exterior. Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500 - 1º, 2º e 3º andares, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CNPJ/MF n.°: 60.701.190/4816-09 Endereço eletrônico (email): Antes e doravante denominado(s) "CREDOR(ES)".
CEDENTE(S)	
II	**FAVOR PREENCHER <DENOMINAÇÃO SOCIAL> OU NA HIPÓTESE DE SER PESSOA FÍSICA INDICAR O <NOME COMPLETO>** <Inserir: Endereço ou Sede: > <Preencher: CNPJ/MF ou CPF/MF n°.: > Endereço eletrônico (email): Antes e doravante denominada(s) "CEDENTE(S)".
DEVEDORA(S)	
III	**FAVOR PREENCHER <DENOMINAÇÃO SOCIAL> OU NA HIPÓTESE DE SER PESSOA FÍSICA INDICAR O <NOME COMPLETO>** <Inserir: Endereço ou Sede: > <Preencher: CNPJ/MF ou CPF/MF n°.: > Endereço eletrônico (email): Antes e doravante denominada(s) "DEVEDORA(S)", e quando referidas conjuntamente com o(s) CREDOR(ES) e a(s) CEDENTE(S), simplesmente "Partes".

As Partes acordam celebrar o º Termo de Aditamento ("Aditamento") ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Operações de Derivativos Nº ("Cessão Fiduciária"), a fim de incluir os ativos financeiros identificados no Anexo Único deste Aditamento no âmbito da garantia de Cessão Fiduciária, portanto, cedidos fiduciáriamente ao(s) CREDOR(ES) por meio deste instrumento, passando estes ativos a integrar o Anexo I da Cessão Fiduciária como se nele estivem transcritos, bem como a compor o conceito de Direitos Creditórios previsto na Cessão Fiduciária para todos os efeitos desta garantia.

Os termos deste Aditamento grafados com letra maiúscula ou iniciados com maiúscula, quando não definidos no próprio Aditamento, terão o significado a eles atribuído na Cessão Fiduciária.

Da Cessão Fiduciária – São cedidos fiduciáriamente ao(s) CREDOR(ES) por meio deste instrumento de Aditamento, passando a integrar o Anexo I da Cessão Fiduciária, o ativos financeiros especificados no Anexo Único deste Aditamento, passando estes ativos a integrar o Anexo I da Cessão Fiduciária como se nele estivem transcritos, bem como a compor o conceito de Direitos Creditórios previsto na Cessão Fiduciária para todos os efeitos desta garantia.

Da ratificação e manifestação da inexistência da vontade de novar – As alterações feitas na Cessão Fiduciária por meio do Aditamento não implicam em novação, pelo que permanecem ainda válidas e em vigor todas as obrigações, cláusulas, termos e condições previstos no instrumento de Cessão Fiduciária e que não foram expressamente alterados por meio do Aditamento**.**

Estando de acordo com o quanto aqui avençado, as Partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

São Paulo,

_____

ITAÚ UNIBANCO S.A.
CREDOR

_____

<CEDENTE>
CEDENTE

_____

<DEVEDORA>
DEVEDORA

Testemunhas:

1._____
RG:
CPF:

2._____
RG:
CPF:

Anexo Único ao º Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Operações de Derivativos Nº

DESCRIÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES DE DERIVATIVOS CEDIDAS FIDUCIARIAMENTE

CONTROLE Nº - DATA

Tipo	Confirmação da Operação de Derivativo nº	Contratada nos termos do Convênio n°	Cliente	CNPJ	Data de Abertura	Data de Vencimento	Data Efetiva

ITAÚ UNIBANCO S.A.
CREDOR

[CEDENTE]
CEDENTE

DEVEDORA

Modelo de aditamento para inclusão de novas operações garantidas pela Cessão Fiduciária

º Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Operações de Derivativos Nº

CREDOR(ES)	
I	**ITAÚ UNIBANCO S.A.**, instituição financeira brasileira, agindo isoladamente ou por quaisquer de suas filiais, agências, sucursais e dependências, no Brasil ou no exterior. Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500 - 1º, 2º e 3º andares, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CNPJ/MF n.°: 60.701.190/4816-09 Endereço eletrônico (email): Antes e doravante denominado(s) "CREDOR(ES)".
CEDENTE(S)	
II	**FAVOR PREENCHER <DENOMINAÇÃO SOCIAL> OU NA HIPÓTESE DE SER PESSOA FÍSICA INDICAR O <NOME COMPLETO>** <Inserir: Endereço ou Sede: > <Preencher: CNPJ/MF ou CPF/MF n°.: > Endereço eletrônico (email): Antes e doravante denominada(s) "CEDENTE(S)".
DEVEDORA(S)	
III	**FAVOR PREENCHER <DENOMINAÇÃO SOCIAL> OU NA HIPÓTESE DE SER PESSOA FÍSICA INDICAR O <NOME COMPLETO>** <Inserir: Endereço ou Sede: > <Preencher: CNPJ/MF ou CPF/MF n°.: > Endereço eletrônico (email): Antes e doravante denominada(s) "DEVEDORA(S)", e quando referidas conjuntamente com o(s) CREDOR(ES) e a(s) CEDENTE(S), simplesmente "Partes".

As Partes acordam celebrar o º Termo de Aditamento ("Aditamento") ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Operações de Derivativos Nº ("Cessão Fiduciária"), a fim de incluir as novas obrigações identificadas no Anexo Único deste Aditamento no âmbito das obrigações garantidas pela Cessão Fiduciária, passando estas obrigações a integrar o Anexo II da Cessão Fiduciária como se nele estivem transcritas, bem como a compor o conceito de Obrigações Garantidas previsto na Cessão Fiduciária para todos os efeitos desta garantia.

O termos deste Aditamento grafados com letra maiúscula ou iniciados com maiúscula, quando não definidos no próprio Aditamento, terão o significado a eles atribuído na Cessão Fiduciária.

Da Inclusão de novas Obrigações Garantidas – São incluídas, por meio deste Aditamento, as obrigações descritas em seu Anexo Único entre as obrigações garantias pela Cessão Fiduciária, passando estas obrigações a integrar o Anexo II da Cessão Fiduciária como se nele estivem transcritas, bem como a compor o conceito de Obrigações Garantidas previsto na Cessão Fiduciária para todos os efeitos desta garantia.

Da ratificação e manifestação da inexistência da vontade de novar – As alterações feitas na Cessão Fiduciária por meio do Aditamento não implicam em novação, pelo que permanecem ainda válidas e em vigor todas as obrigações, cláusulas, termos e condições previstos no instrumento de Cessão Fiduciária e que não foram expressamente alterados por meio do Aditamento**.**

Estando de acordo com o quanto aqui avençado, as Partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

São Paulo,

_____

ITAÚ UNIBANCO S.A.
CREDOR

_____

<CEDENTE>
CEDENTE

_____

<DEVEDORA>
DEVEDORA

Testemunhas:

1._____
RG:
CPF:

2._____
RG:
CPF:

Anexo Único ao º Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Operações de Derivativos Nº

CONTROLE Nº - DATA

Descrição das obrigações incluídas entre as Obrigações Garantidas

Para os efeitos da legislação aplicável, são garantidas pela Cessão Fiduciária as seguintes obrigações, passando estas a integrar o Anexo II da Cessão Fiduciária como se nele estivem transcritas, bem como a compor o conceito de Obrigações Garantidas previsto na Cessão Fiduciária, sem prejuízo das obrigações já incluídas Anexo II da Cessão Fiduciária:
<TODAS AS PÁGINAS DESTE ANEXO DEVEM SER RUBRICADAS>

<operações com ITUBB Brasil em reais - exceto ACC e ACE>
1) Nome do Instrumento: Espécie de Contrato, Nº ("Instrumento")
Credor:
CNPJ:
Devedora:
CNPJ:
Valor de Principal: R$ (valor por extenso)
Juros: , e demais encargos indicados no Instrumento.
Data de Emissão/Celebração do Instrumento: e seus eventuais aditamentos
Data de Vencimento: . A Cessão Fiduciária deverá abranger eventuais prorrogações nos termos do instrumento. ,. **<contrato de fiança com ITUBB Brasil>**
2) Nome do Instrumento: Espécie de Contrato, Nº ("Instrumento")
Contratante:
CNPJ:
Afiançado:
CNPJ:
Taxa/Valor da Comissão de Fiança: , e demais encargos indicados no Instrumento.
Data de Emissão/Celebração do Instrumento: , e seus eventuais aditamentos.
Data de Vencimento: , incluindo eventuais prorrogações nos termos do Instrumento.

<operações com ITUBB Brasil em reais com mais de um crédito>
3) Nome do Instrumento: Espécie de Contrato, Nº ("Instrumento")
Credor:
CNPJ:
Devedora:
CNPJ:
Valor de Principal: R$ (valor por extenso), dividido em subcréditos nos valores de R$ XX (valor por extenso) para o Subcrédito "A", R$ XX (valor por extenso) para o Subcrédito "B" <inserir todos os subcréditos da operação>
Juros: XX para o Subcrédito "A", XX para o Subcrédito "B" <inserir as taxas de juros de todos os subcréditos da operação>, e demais encargos indicados no Instrumento.
Data de Emissão/Celebração do Instrumento: e seus eventuais aditamentos
Data de Vencimento: , incluindo eventuais prorrogações nos termos do Instrumento.

Assinado digitalmente por
WELYSSON FERNANDO DE FREITAS SOARES
REPRESENTANTE
Data 12/09/2024 07:45:45 -03:00
CPF: 06122316903

Assinado digitalmente por
GUILHERME BOLETTA VIEIRA
Garantidor
Data 13/09/2024 13:28:56 -03:00
CPF: 07278013925

Assinado digitalmente por
FERNANDO DO CARMO PERES TOLEDO
PROCURADOR
Data 13/09/2024 14:00:19 -03:00
CPF: 08380398807

Assinado digitalmente por
ENALDYE SOARES
PROCURADOR
Data 13/09/2024 14:06:02 -03:00
CPF: 18484579875

Assinado digitalmente por
JULIANA BELMIRO DA SILVA RESSATI
PROCURADOR
Data 13/09/2024 14:34:39 -03:00
CPF: 26986762801

Assinado digitalmente por
PABLINA ARAUJO GIROTTO
TESTEMUNHA
Data 13/09/2024 14:43:34 -03:00
CPF: 35181713807

Assinado digitalmente por
RICARDO LARANJA DEGRANDE
TESTEMUNHA
Data 16/09/2024 09:37:10 -03:00
CPF: 29436232888